

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 345 y 347: no ha lugar a las reposiciones deducidas, por cuanto no se han hecho valer argumentos que hagan variar lo resuelto a folio 342. A mayor abundamiento, aun cuando la asesoría legal externa cotizada por Google LLC no tiene por objeto asumir su defensa en este procedimiento, no se advierte que resulte indispensable para dar cumplimiento a la diligencia de exhibición de documentos.

Acordado con el **voto en contra** del ministro Parot, quien estuvo por acoger la reposición de Google solo en cuanto a aumentar el monto de consignación decretado a folio 342, en base a las siguientes consideraciones:

1. Que el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) es claro al señalar que “los gastos que la exhibición haga necesarios serán de cuenta del que la solicite”. Dicha norma no distingue entre si estas cargas son ordinarias o extraordinarias, sino solo exige que los gastos sean necesarios para llevar a cabo la diligencia;
2. Que la necesidad referida en el citado artículo debe ser interpretada como el mínimo costo que hace posible cumplir con la diligencia probatoria. Así, el exhibiente no está obligado a soportar ningún tipo de gasto por su exhibición, pero sólo puede traspasar al solicitante los costos que, de no incurrirse, harían imposible la exhibición;
3. Que, en ese orden de ideas, los costos de búsqueda, sistematización y presentación de la información son inherentes a la orden misma de exhibición de documentos, siempre que se realicen en forma eficiente. Por otra parte, los costos de revisión serán inseparables de la diligencia sólo en cuanto se refieran al análisis de pertinencia de los documentos respecto a la orden de exhibición;
4. Que, en contraposición a lo anterior, Google hace referencia a la revisión de documentos con el fin de analizar su confidencialidad, si los documentos tienen privilegio legal, si su divulgación debe ser notificada a terceros y si estos son relevantes para el juicio. Sin embargo, aunque tenga relación con la diligencia de exhibición, dicha revisión no es estrictamente necesaria para dar cumplimiento a la orden del Tribunal;
5. Que, respecto a los posibles costos de elaboración de versiones públicas y traducciones, dicho costo corresponde también a la solicitante de la exhibición. Sin embargo, tal costo se podrá estimar solo una vez que se haya

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

resuelto la eventual solicitud de confidencialidad respecto a los documentos exhibidos y ordenado la preparación de versiones públicas, momento en el cual la exhibiente podrá fundadamente solicitar una nueva consignación para asegurar el pago por parte de la solicitante;

6. Que, en base a los anteriores criterios, este ministro considera que la solicitante de la exhibición debe hacerse cargo de los gastos descritos en las letras a), b) y c) del numeral 6 del escrito de Google de folio 300, así como una porción de la letra d) del mismo numeral, sólo en cuanto se refiera a una revisión de los documentos para confirmar si estos caben dentro de la orden de exhibición del Tribunal;
7. Que la estimación de horas por actividad que presenta Google a folio 300 parece razonable y puede ser utilizada para una aproximación a los gastos necesarios para la exhibición. Así, utilizando el punto medio de los rangos de los literales a), b) y c) y asignando prudencialmente 10 horas del literal d) y una reducción de 20% del mínimo costo por hora presentado por Google, se llega a un costo estimado de USD 11.000;
8. Que, en vista de lo anterior, este ministro estuvo por acoger la reposición de Google solo en cuanto a ordenar a la Asociación Ciudadana de Consumidores Informados y Organizados consignar un monto de 250 UF para dar curso a la orden de exhibición ordenada por este Tribunal.

Al folio 346: atendida la autorización de folio 348, téngase presente la delegación de poder al abogado Raimundo Lobo Van Wersch.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 521-24.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



43E7B70B-114E-4005-9CDA-71B50C642227

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.